공 정 거 래 위 원 회

제 3 소 회 의

의 결 제2018 - 293호 2018. 10. 2.

사 건 번 호 2016안정2257

사 건 명 쿠쿠홈시스㈜ 및 쿠쿠홀딩스(주)의 부당한 광고행위에 대한 건

피 심 인 1. 쿠쿠홈시스 주식회사
시흥시 엠티브이북로 349(정왕동)
대표이사 구○○

2. 쿠쿠홀딩스 주식회사
경남 양산시 유산공단2길 14(교동)
대표이사 구○○

피심인 1. 및 2.의 대리인 법무법인 율촌
담당변호사 박○○, 윤○○. 김○○

심 의 종 결 일 2018. 5. 25.

주 문

1. 피심인들은 자신들이 제조·판매하는 에어워셔, 제습기 등 공기청정 제품(이하 '공기청정 제품'이라 한다)이 공기 중 미세먼지를 99% 이상, 세균 등을 99.8% 이상 제거하는 성능이 있다고 광고하면서, 해당 성능을 측정한 실험환경 및 실험조건 등을 소비자에게 알리지 아니하고, 소비자의 실제 사용환경에서는 성능이 이와 다르게 나타

날 수 있다는 정보를 은폐·누락함으로써 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 기만적인 광고행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인들은 다음 각 호에 따라 이 시정명령을 받은 날부터 30일 이내에 위 제1.의 행위를 함으로써 '표시·광고의 공정화에 관한 법률'을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았다는 사실을 <별지 1> 기재의 문안대로 공표하여야 한다. 다만, 공표관련 대상 일간지의 범위, 글자의 크기 등 공표에 관한 구체적인 사항은 사전에 공정거래위원회와 협의를 거쳐야 한다.

가. 쿠쿠홈시스 주식회사는 1개 중앙일간지의 사회면 또는 경제면에 5단×12㎝의 크기로 토요일, 일요일, 공휴일을 제외한 평일에 1회 게재함으로써 공표하여야 한다.

나. 쿠쿠홀딩스 주식회사는 1개 중앙일간지의 사회면 또는 경제면에 5단×12㎝의 크기로 토요일, 일요일, 공휴일을 제외한 평일에 1회 게재함으로써 공표하여야 한다.

다. 쿠쿠홈시스 주식회사가 위 가.의 공표를 이행한 경우 쿠쿠홀딩스 주식회사의 위 나.의 공표의무는 소멸하고, 쿠쿠홀딩스 주식회사가 위 나.의 공표를 이행한 경우 쿠쿠홈시스 주식회사의 위 가.의 공표의무는 소멸한다.

3. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액

1) 쿠쿠홈시스 주식회사는 7,000,000원을 납부하여야 한다.
2) 쿠쿠홀딩스 주식회사는 7,000,000원을 납부하여야 한다.
3) 쿠쿠홈시스 주식회사가 위 1).의 금액을 납부한 경우 쿠쿠홀딩스 주식회사의 위 2).의 과징금 납부의무는 소멸하고, 쿠쿠홀딩스 주식회사가 위 2).의 금액을 납부한 경우 쿠쿠홈시스 주식회사의 위 1).의 과징금 납부의무는 소멸한다.

나. 납부기한: 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부처: 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인들의 지위 및 일반현황

1 舊쿠쿠전자 주식회사(분할회사, 이하 '舊쿠쿠전자'라 한다)는 주방용 전기기기 제조업을 영위하는 자로서 표시·광고의 공정화에 관한 법률[1] 제2조 제3호의 규정에 의한 사업자에 해당하며, 이 사건 광고를 기획하고 그 비용을 부담한 자이므로 광고에 대하여 책임이 있는 사업자이다.

2 舊쿠쿠전자는 2017. 12. 1. 쿠쿠홀딩스 주식회사(분할존속회사, 이하 '쿠쿠홀딩스'라 한다)로 상호를 변경하였으며, 같은 날 정수기, 비데, 공기청정기 등 소비재성 생활가전제품을 주요 품목으로 하는 렌탈사업부문을 인적분할하여 쿠쿠홈시스 주식회사(인적분할신설회사, 이하 '쿠쿠홈시스'라 한다)를 신설하고, 조리용 주방가전제품 등 주방·생활가전제품을 생산·판매하는 가전사업부문을 물적분할하여 쿠쿠전자 주식회사(물적분할신설회사)를 신설하였다.

3 쿠쿠홈시스는 공기청정기 관련 기존 사업을 실질적으로 승계하여 수행하므로 이 사건 광고행위에 대하여 책임이 있는 사업자이다.

4 쿠쿠홀딩스는 분활회사인 舊쿠쿠전자의 존속회사로서 舊쿠쿠전자의 이 사건 광고행위에 대하여 책임이 있는 사업자이다.

5 피심인들의 일반현황은 아래 <표 1> 기재와 같다.

---

1) 2014. 1. 28. 법률 제12380호로 개정되어 2014. 4. 29.에 시행된 것을 말하며, 이하 '법'이라 한다.

<표 1> 피심인들의 일반현황

(기준: 2017. 12. 31., 단위: 백만 원, 명)

	설립일자	주요 업 종	주요 재무현황			상시 종업원수
			자본금	자산총액	매출액	
쿠쿠홈시스	2017. 12. 4.	전기용품 등 제조 및 판매업	2,243	426,047	709,509	609
쿠쿠홀딩스	1978. 11. 15.	컨설팅업 등	2,658	400,281	-266(분할후)	33

* 자료출처: 피심인 제출자료, 키스라인(www.kisline.com)

나. 시장구조 및 실태

1) 공기청정기 개요

6 공기청정기란 오염된 공기를 정화하여 신선한 공기로 바꾸는 장치를 말하며, 한국 산업규격 KS C 9314(2013) 및 일본 산업규격 JIS C 9615(1976)은 “실내공기를 청정하게 유지하기 위한 목적으로 집진 또는 집진 및 유해가스 제거 등의 기능과 송풍기가 내장된 것”으로 정의하고 있다.

7 공기청정기는 20세기 초 도시의 발달과 산업발전으로 대기오염 문제가 발생하고 유해물질을 다루는 작업장의 오염 제거 필요성이 제기되면서 산업용으로 개발되었으나, 1955년 미국에서 대기오염 통제법(Air Pollution Control Act)이 제정되는 등 주요 국가를 중심으로 대기오염에 대한 규제가 강화되고 실내 공기질에 대한 관심이 커짐에 따라 1960년대 이후 가정용도 개발·판매되기 시작하였다.

8 공기청정기는 오염물질 제거방식에 따라 다음 <표 2>에서 보는 바와 같이 기계식과 전기식 및 복합식으로 구분된다.

9 기계식은 여과재, 유해가스 제거재 또는 물분사 등의 기계 물리적 방법을 사용하여 오염물질을 제거하는 방식이다. 이는 다시 건식(필터식)과 습식으로 나뉘는데, 건식(필터식)은 집진필터와 활성탄필터를 사용하여 집진과 탈취를 하는 방식이고, 습식은 물을 분무하여 먼지와 유해물질을 제거하는 방식이다.

10 전기식은 주로 고전압에 의한 정전기 현상을 이용하여 오염물질을 제거하는 방식이며 이는 다시 전기집진식, 음이온식, 플라즈마 방식, UV 광촉매 방식 등으로 나누어진다. 전기집진식은 분진을 집진판에 끌어 모아 소각하는 방식이며, 음이온식은 공기를 전기적으로 분해하여 발생시킨 음이온을 다량으로 방출함으로써 유해물질을 분해하는 방식이다. 플라즈마 방식은 음이온과 양이온을 동시에 생성시켜 유해물질을 제거하며, UV광촉매 방식은 광촉매에 자외선(UV: Ultraviolet rays)를 조사하여 유해물질을 분해한다.

11 복합식은 기계식(필터식)에 전기식 및 기타 부가기능을 추가한 방식이다.

<표 2> 공기청정기의 유해물질 제거 원리에 따른 분류

구 분		원 리
기계식 (건식)	집진 필터식[2]	집진 필터를 이용하여 분진 제거
	흡착 필터식	활성탄을 이용하여 유해가스 흡착
기계식 (습식[3])	습식	물의 흡착 효과를 이용하여 분진 및 유해가스 제거
전기식	전기집진식[4]	고전압을 이용하여 분진을 집진판에 부착, 제거
	음이온식[5]	고전압으로 생성한 이온을 통해 유해물질 포획, 분해
	플라즈마식	플라즈마 전기 방전으로 음·양이온을 생성, 유해물질 제거
	UV광촉매식	광촉매에 자외선(UV)를 조사하여 유해물질을 분해
복합식		기계식(필터식)에 전기식 및 기타 부가기능을 추가

* 자료출처: '공기청정기 성능 기준 마련 및 적정관리 방안 연구', 한국기계연구원(2006년) 참조

2) 공기청정기 시장규모 및 현황

2) 필터식은 공기청정 제품에 가장 많이 사용되는 방식으로 큰 먼지 제거용 전단 필터와 미세먼지 제거용 고성능 필터를 동시에 사용하여 입자상 물질을 분리・제거한다. 전단 필터는 통상 폴리프로필렌이나 폴리에틸렌으로 그물망 형상으로 만들어지며, 물로 세척하여 반영구적으로 사용할 수 있다. 반면, 미세먼지 제거용 필터는 정전부직포 필터로부터 고효율의 HEPA(High Efficiency Particulate Air) 필터까지 다양한 종류의 필터가 사용되고 있으며, 장시간 사용시 압력손실(필터 입구와 출구 사이의 압력 차이)이 커져 유지비가 증가하므로 주기적으로 필터를 교환해주어야 한다.

3) 습식 공기청정기는 분무장치를 이용하여 물을 분무시킨 뒤 건조하고 오염된 공기를 팬을 통해 청정기 내부로 불어넣어 분진이 물과 섞여 수조로 떨어지도록 하는 에어워셔(Air Washer) 방식을 이용한다. 다만, 습식 방식은 필터식이나 복합식에 비해 집진효율이 떨어지고 물을 자주 갈아주지 않으면 세균이 번식할 수 있기 때문에 주기적인 관리가 필요하다.

4) 전기집진식 공기청정기는 반영구적으로 사용 가능하고 압력 손실이 적어 유지비가 적게 드나, 필터식에 비해 집진효율이 떨어지고 고전압으로 이온을 생성시킬 때 오존이 동시에 발생할 수 있다.

5) 음이온식 공기청정기의 경우 음이온의 집진기능이나 유해물질 제거 성능에 대한 정량적이고 체계적인 공기청정 효과가 확인되지 않은 상태이고, 공기를 분해하여 음이온을 발생시킬 때 오존이 동시에 발생할 수 있다.

12 국내 공기청정기 시장규모는 2016년 기준으로 약 1조원 규모로 추산된다. 국내 공기청정기 시장은 2000년대 후반 신종플루를 비롯한 각종 바이러스 발생으로 청정공기에 대한 소비자 관심이 증가하면서 꾸준히 성장해왔으나, 2011년~2012년에는 가습기 살균제 파동의 여파로 시장이 정체되어 역성장을 보였다. 2013년 이후 중국발 초미세먼지[6] 등으로 인한 공기오염 문제가 부각되고, 환경 제품에 대한 관심이 증가함에 따라 공기청정기 시장은 다시 큰 폭의 성장세를 보이고 있다.

13 최근 6년간 국내 공기청정기 시장 규모는 아래 <표 3>과 같다.

<표 3> 국내 공기청정기 시장 규모

연도	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
금액	3,000억 원	2,500억 원	3,000억 원	5,000억 원	6,000억 원	10,000억 원
수량	50만대	30만대	60만대	80만대	90만대	110만대

* 자료출처: 한국공기청정협회 및 한국투자증권

14 2016년 말 현재 국내에서 공기청정기를 제조·판매하는 업체는 한국표준협회의 전기안전용품인증('KC인증') 취득업체 기준으로 100여개 정도인 것으로 추산된다. 주요 국내 사업자로는 코웨이, 삼성전자, 엘지전자, 위닉스, 청호나이스 등이 있으며, 영국의 다이슨 엘티디(Dyson Ltd), 미국의 암웨이 코포레이션(Amway Corporation), 스웨덴의 블루에어 에이비(Blueair AB), 캐나다의 에어퓨라 인더스트리즈 아이엔씨(Airpura Industries Inc.), 일본의 샤프 코포레이션(Sharp Corporation), 발뮤다 아이엔씨(Balmuda Inc.), 중국의 샤오미 테크놀로지 코 엘티디(Xiaomi Technology Co. Ltd) 등의 외국 사업자들도 자회사 또는 수입·판매사 등을 통해 국내에 공기청정기를 판매하고 있다.

<표 4> 공기청정기 국내 시장점유율

순위	업체명	점유율
1	코웨이	32.0%
2	엘지전자	18.6%
3	삼성전자	18.0%

6) 미세먼지는 연소 작용에 의해 발생한 이온 성분과 금속화합물, 탄소화합물 등의 유해물질로 대기 중 부유하는 분진을 일컫는다. 직경이 10㎛ 이하인 먼지를 미세먼지(PM10), 2.5㎛ 보다 작은 먼지를 초미세먼지(PM2.5)라 한다.

4	위닉스	10.2%
5	암웨이	6.7%
6	대유위니아	5.3%
7	청호나이스	4.9%
8	SK매직	4.3%

* 자료출처: TNS 2016년 4분기 시장점유율 조사보고서

다. 공기청정기 인증제도

15 공기청정기와 관련된 국내 인증제도에는 필수로 취득해야 하는 의무인증과 공기청정기 제조·판매 사업자가 제품 특성에 맞게 자율적으로 취득할 수 있는 임의인증이 있다. 필수인증에는 국가기술표준원의 전기용품안전인증('KC인증'[7])과 한국에너지공단의 에너지소비효율등급이 있고, 임의인증으로는 한국표준협회의 한국산업표준인증('KS인증'[8])과 한국공기청정협회의 실내공기청정기 단체표준인증('CA인증'), 한국환경산업기술원의 환경마크인증 등이 있다.

1) 필수인증

가) 전기용품안전인증(KC인증)

16 전기용품안전인증(KC인증)은 전기용품 및 생활용품 안전관리법에 따라 의무적으로 취득해야 하는 인증으로, 공기청정기 등 안전인증대상 전기용품을 제조하거나 외국에서 제조하여 국내로 수출하고자 사업자는 안전인증기관(산업기술시험원, 한국전기전자시험연구원, 한국화학융합연구원)으로부터 제품 모델별로 안전인증을 받아야 한다.

17 인증을 위한 시험은 제품시험과 공장확인으로 구분되는데, 제품시험 과정에서는 안전성 시험, 전자파 적합성 시험 등을 실시하고, 공장확인 과정에서는 제조·검사설비 확인, 원자재·공정검사, 제품 검사를 실시한다.

나) 에너지소비효율등급

7) 'KC'는 'Korea Certification'의 약자이다.
8) 'KS'는 'Korean Industrial Standards)'의 약자이다.

18 에너지소비효율등급은 에너지이용합리화법에 따른 인증으로서 국내에서 가전제품을 제조·수입·판매하고자 하는 사업자는 효율관리시험기관(공기청정기의 경우 한국산업기술시험원, 한국기계연구원, 부산테크노파크, 한국건설생활환경시험연구원)에서 에너지 효율 등을 측정한 뒤 에너지관리공단에 제품 신고를 하여야 하며, 각 제품에는 에너지소비효율등급 라벨을 부착해야 한다. 에너지소비효율등급은 제품의 에너지 소비효율이나 에너지 사용량에 따라 1~5등급으로 나누어지며, 1등급에 가까운 제품일수록 에너지절약형 제품이며, 1등급 제품을 사용하면 5등급 제품 대비 약 30~40%의 에너지를 절감할 수 있다. 최저소비효율기준에 따라 5등급 기준 미달의 제품은 제조·판매가 금지된다. 등급을 정하기 위한 시험 항목은 표준사용면적, 1㎡당 소비전력, 대기전력, 1시간 사용시 이산화탄소(CO_2) 배출량, 소비효율등급 등이다.

2) 임의인증

가) 실내공기청정기 단체표준인증(CA인증)

19 한국공기청정협회에서 정한 단체표준의 인증심사기준에 따라 실내공기청정기의 제품 성능을 심사하는 것이다. 인증을 위한 시험항목은 정격풍량, 분진청정화 능력, 집진효율, 탈취효율, 오존발생농도, 소음도 등의 필수항목과 미세먼지 및 유해가스 제거용량, 미생물 제거능력, 항균성능 등의 선택항목으로 나뉜다.

<표 5> 시험항목 및 인증기준

시험항목	인증기준	
집진효율[9]	80% 이상	
유해가스제거 (탈취)효율	70% 이상	
오존발생농도	0.03ppm 이하	
소음도	풍량 10㎥/min 이상	55dB 이하
	풍량 5㎥/min 이상 10㎥/min 미만	50dB 이하
	풍량 5㎥/min 미만	45dB 이하

* 자료출처: 한국공기청정협회(SPS-KACA002-132: 2016)

9) 공기청정기의 집진효율이란 공기청정기가 정격풍량(최대풍량)으로 운전되는 경우에 공기청정기에 유입되는 공기의 분진 농도와 유출되는 공기의 분진 농도 차이의 비를 말한다. CA 인증에서 집진효율은 29±1㎥ 챔버, 온도 23±5℃, 상대습도 55±15%의 환경조건에서 직경 0.3㎛입자를 대상으로 시험하며, 2016. 7. 1. 이후부터는 집진효율이 80% 이상(2016. 7. 1. 이전 70% 이상)이어야 CA마크인증을 취득할 수 있다.

나) 한국산업표준인증(KS인증)

20 한국산업표준인증(KS인증)은 산업표준화법에 따라 공기청정기의 자재, 공정, 제품의 품질, 제조설비 등이 국가표준을 준수하고 있는지를 인증하는 것으로서 인증을 위한 시험항목은 정격풍량, 미세먼지 제거능력, 집진효율, 미세먼지 제거용량, 오존발생농도, 소음도 등이다.

<표 6> 시험항목 및 인증기준

시험항목	인증기준	
집진효율	90% 이상	
오존발생농도	0.05ppm 이하	
소음도	풍량 10㎥/min 초과	55dB 이하
	풍량 5㎥/min 초과 10㎥/min 이하	50dB 이하
	풍량 5㎥/min 이하	45dB 이하

* 자료출처: KS 표준(KS C 9314, KS C 9325)

다) 환경마크인증

21 환경마크인증은 환경기술 및 환경산업 지원법에 따라 동일 용도의 제품 가운데 제조, 유통, 사용, 폐기 등 전과정 각 단계를 걸쳐 에너지 및 자원의 소비를 줄이고 오염물질의 발생을 억제할 수 있는 친환경 제품을 선발해 그 제품에 환경마크를 표시하도록 하는 것이다. 인증을 위한 시험항목은 유해가스 함유량, 오존발생량, 소음도, 제품의 소재 및 재질 등의 환경관련 기준과 분진채취율, 분진유지용량, 가스제거율 및 용량 등이다.

2. 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 에어워셔[10] 제품 관련 광고행위(이하 '제1광고행위'라 한다)

22 피심인들은 자신들이 제조·판매하는 에어워셔 제품(CAH-4011FW 모델)에 대하여 2012. 10. 8.부터 2012. 12. 31.까지, 2013. 11. 3.부터 2013. 12. 31.까지, 2014. 3. 3.부터 2014. 12. 31.까지, 2015. 1. 3.부터 2015. 6. 30.까지 A4 크기(21.5㎝×28.0㎝)의 카탈로그를 통하여 "나는 물로 씻은 깨끗한 공기만 마십니다.", "언제나 세균없는 가습과 공기정화가 동시에 이루어져 항상 쾌적하고 상쾌한 공간을 유지할 수 있습니다.", "3단 다기능 필터(알레르겐 필터, 헤파필터, 항바이러스필터)로 크고 작은 미세먼지와 유해가스, 냄새는 물론 꽃가루, 황사, 진드기 등 유해물질까지 확실히 제거하여 상쾌한 실내공간을 선사합니다. 99% 이상 먼지 제거 효과" 등의 표현을 사용하여 광고하였다.

23 이러한 사실은 피심인의 광고내용(심사보고서 소갑 제1호증[11]), 광고 게재내역(소갑 제2호증) 등을 통해 확인된다.

2) 제습기 제품 관련 광고행위(이하 '제2광고행위'라 한다)

24 피심인들은 자신들이 제조·판매하는 제습기 제품(CDH-RAP1645FW 모델, CDH-APO1645FW 모델)에 대하여 2015. 1. 3.부터 2015. 6. 30.까지, 2015. 10. 9.부터 2016. 6. 30.까지 A4 크기(21.5㎝×28.0㎝)의 카탈로그를 통하여 "습기는 물론 미세먼지까지 동시에 완벽제거!!", "공기 중 유해물질을 제거하는 제균기능 쿠쿠 플라즈마 ionizer, 공기청정과 제균을 함께 한 실험결과 대장균, 살모넬라, 폐렴균, MRSA, 황색포도상구균, 녹농균 30분 이내 99.8% 이상 제거!!" 등으로 광고하였다.

25 이러한 사실은 피심인의 광고내용(소갑 제1호증), 광고 게재내역(소갑 제2호증) 등을 통해 확인된다.

26 피심인들이 제조·판매한 에어워셔 제품(CAH-4011FW 모델), 제습기 제품(CDH-RAP1645FW 모델, CDH-APO1645FW 모델)의 광고기간, 광고매체는 아래

10) 물을 분무하여 공기를 정화하고 습도를 적절히 유지시켜 주는 제품이다.
11) 이하에서 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'으로 약칭한다.

<표 7>기재와 같다.

<표 7> 광고게재 내역 및 관련매출액

제품명		광고기간	광고매체
에어워셔 (CAH-4011FW)		2012. 10. 8. ~ 2012. 12. 31.	카탈로그
		2013. 11. 3. ~ 2013. 12. 31.	카탈로그
		2014. 3. 3. ~ 2014. 12. 31.	카탈로그
		2015. 1. 3. ~ 2015. 6. 30.	카탈로그
제습기	CDH-RAP1645FW	2015. 1. 3. ~ 2015. 6. 30.	카탈로그
		2015. 10. 9. ~ 2016. 6. 30.	카탈로그
	CDH-APO1645FW	2015. 10. 9. ~ 2016. 6. 30.	카탈로그

* 자료출처: 피심인들 제출자료

나. 관련 법 규정 및 법리

1) 관련 법 규정[12]

법 제3조(부당한 표시·광고행위의 금지) ① 사업자등은 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 표시·광고행위로서 공정한 거래질서를 해칠 우려가 있는 다음 각 호의 행위를 하거나 다른 사업자등으로 하여금 하게 하여서는 아니 된다.

1. 거짓·과장의 표시·광고
2. 기만적인 표시·광고
3. ~ 4. (생략)

② (생략)

제5조(표시·광고 내용의 실증 등) ① 사업자등은 자기가 한 표시·광고 중 사실과 관련한 사항에 대하여는 실증할 수 있어야 한다.

② ~ ⑤ (생략)

법 시행령[13] 제3조(부당한 표시·광고의 내용) ① 법 제3조 제1항 제1호에 따른 거짓·과장의 표시·광고는 사실과 다르게 표시·광고하거나 사실을 지나치게 부풀려 표시·광고하는 것으로 한다.

② 법 제3조 제1항 제2호에 따른 기만적인 표시·광고는 사실을 은폐하거나 축소하는 등의 방법으로 표시·광고하는 것으로 한다.

12) 심사보고서는 이 사건 행위에 법 제3조 제1항 제1호(허위·과장 광고) 및 제2호(기만 광고) 규정을 모두 적용하였으나, 피심인들의 광고 행위는 한국건설생활환경시험연구원의 미세먼지 및 항균 성능 실험을 기초로 하고, 해당 실험에서 도출된 결과 수치를 광고에 기재하면서 그 구체적인 실험 조건을 소비자에게 알리지 아니한 것으로서 기만적인 광고행위에 해당하므로 법 제3조 제1항 제2호를 적용하기로 한다.

13) 2013. 12. 30. 대통령령 제25050호로 개정된 것을 말한다.

2) 법리

27 법 제3조 제1항 제2호 및 법 시행령 제3조 제2항 소정의 기만적인 표시·광고는 사실을 은폐하거나 축소하는 등의 방법으로 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 광고로서 공정한 거래 질서를 저해할 우려가 있는 것을 말한다.

28 따라서 기만적인 광고행위에 해당하는지 여부는 광고내용이 사실을 은폐하거나 축소하는 등의 기만성이 있는지 여부, 광고내용이 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는지 여부, 당해 광고로 인하여 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

29 또한, 광고가 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는지 여부는 보통의 주의력을 가진 일반 소비자가 당해 광고를 받아들이는 전체적·궁극적 인상을 기준으로 하여 객관적으로 판단하며,[14] 공정거래 저해성 여부는 광고가 소비자의 합리적 구매 결정을 방해함으로써 관련시장에서의 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는지 여부를 기준으로 판단한다.[15]

다. 피심인의 제2. 가. 1) 및 2)항 행위의 위법 여부

1) 에어워셔 제품 관련 광고행위(제1광고행위)

가) 기만성

30 피심인들은 제2. 가. 1)항과 같이 자신이 제조·판매하는 에어워셔 제품이 마치 소비자의 실제 제품사용 환경에서도 99% 미세먼지 제거 성능이 있는 것처럼 광

14) 대법원 2003. 6. 27. 선고 2002두6965 판결 참조
15) 서울고등법원 2012. 10. 25. 선고 2012누3875 판결, 서울고등법원 2012. 10. 25. 선고 2012누14066 판결 등 참조

고하고, 그 근거로 한국건설생활환경시험연구원에서 실시한 성능 실험(소갑 제3호증) 결과를 제출하였다.

31 피심인들이 제출한 실험결과를 살펴보면, 실험대상은 피심인이 제공한 에어워셔 제품[16]이고, 실험방법도 29.5㎥ 크기의 밀폐공간에서 에어워셔 제품의 풍량을 강으로 설정하고 6시간 동안 작동시킨 후 0.3㎛~5.0㎛ 크기의 입자에 대하여 초기 입자농도와 말기 입자농도를 측정한 것이다.

32 이와 같이 위 실험의 실험대상 및 실험방법은 소비자의 실제 제품 사용환경과는 차이가 있어 비록 피심인들이 99% 제거 성능을 확인하였다고 하더라도 제품의 흡입력과 풍량에 따라 그 결과가 다르므로 모든 제품에 동일하게 적용하기는 어렵고, 실제 제품 사용환경에서도 그 성능이 그대로 발휘된다고 단정하기 어렵다.

33 한편, 일반적으로 소비자가 공기청정 제품을 구매하려는 경우 실제 생활환경에서의 유해물질 제거율, 흡입력, 사용면적 등은 중요한 고려사항이며, 특히 99% 등 완벽에 가까운 성능 수치는 해당 상품에 대한 소비자의 인식 및 소비자의 선택에 영향을 미칠 수 있다. 이처럼 광고에 특정 성능을 수치로 기재할 경우 해당 성능이 측정된 실험공간 크기, 실험대상(시료), 실험방법 등 실험환경 및 실험조건은 해당 성능이 발휘되는 조건이므로 소비자가 알아야 할 중요한 정보에 해당한다. 또한 소비자의 실제 제품 사용환경이 성능을 측정한 실험환경과 차이가 있어 성능이 다르게 나타날 수 있다면 그러한 사실도 소비자에게 알릴 필요가 있다.

34 그러나 피심인은 광고에 기재한 성능 수치가 제한된 실험환경 및 실험조건에서 실시된 실험결과로 실제 제품 사용환경에서는 다르게 나타날 수 있음에도 불구하고, 이 사건 광고에서 해당 성능이 측정된 실험환경 및 실험조건과 실제 제품 사용환경에서는 성능이 다르게 나타날 수 있다는 사실을 소비자에게 알리지 아니하였다.

---

16) 한국건설생활환경시험연구원에서 작성한 시험성적서(소갑 제3호증)에는 “시료명: 쿠쿠내추럴에어워셔(CAH-40)”라고 기재되어 있다. 또한 위 시험성적서 비고란에는 “이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다“라고 기재되어 있다.

35 따라서, 피심인의 제2. 가. 1)항 행위는 소비자의 구매 선택에 있어 중요한 사실을 은폐·누락한 것으로서 기만성이 인정된다.

나) 소비자 오인성

36 개별 소비자는 미세먼지 제거 성능을 검증하는 것이 불가능하여 사업자가 제시하는 정보에 의존할 수 밖에 없는데, 피심인은 “나는 물로 씻은 깨끗한 공기만 마십니다” 등의 표현을 사용하고, 99%라는 구체적인 수치를 들어 광고하면서도 해당 성능이 측정된 실험조건 등에 대해서는 설명을 하지 않았다. 따라서 피심인의 이 사건 광고를 접한 보통의 주의력을 가진 일반적인 소비자는 광고 제품이 실내에서 작동할 경우 광고 수치와 동일한 수준 또는 이에 근접하는 수준으로 성능이 구현될 것이라고 오인하였거나 오인할 우려가 있다.

다) 공정거래저해성

37 공기청정 제품의 미세먼지 제거 성능이 어느 정도인지, 소비자가 그 제품을 구매하는 실제 생활환경에서도 동일한 수준의 성능이 나타나는지에 따라 해당 제품에 대한 소비자의 인식에 큰 차이가 있을 수 있으며, 이에 따라 소비자의 구매선택도 영향을 받을 수 있다.

38 피심인은 실험환경과 시험조건 등을 알리지 않고, 단지 실험에서 확인된 결과수치만을 기재하였는데, 이로 인해 소비자가 제품 성능을 과장되게 평가할 수 있고, 반대로 경쟁자 제품의 성능을 과소평가할 수 있다. 특히, 현재 시판되고 있는 공기청정 제품은 필터식, 습식, 이온식, 복합식 등 유해물질 제거 방식이 다양하고, 이에 따라 제품 성능을 측정하는 방법 및 기준도 크게 다른바 구체적인 조건을 적시하지 않은 성능수치 광고는 소비자가 해당 제품 고유의 성능을 객관적으로 평가하는 것을 어렵게 할 수 있다.

39 이처럼 피심인이 극히 제한적인 조건에서 99% 제거 성능을 확인하였음에도

이에 대한 사실을 은폐·누락한 행위는 소비자의 합리적인 구매선택을 방해하여 공기청정 제품 시장에서의 공정한 경쟁을 저해할 우려가 있다.

2) 제습기 제품 관련 광고행위(제2광고행위)

가) 기만성

40 피심인들은 제2. 가. 2)항과 같이 자신이 제조·판매하는 제습기 제품이 마치 소비자의 실제 제품사용 환경에서도 99.8% 세균 제거 성능이 있는 것처럼 광고하고, 그 근거로 한국건설생활환경시험연구원에서 실시한 성능 실험(소갑 제4호증)결과를 제출하였다.

41 피심인들이 제출한 실험결과를 살펴보면, 실험대상은 피심인들이 제공한 제습기 제품[17]이고, 실험방법도 8㎥ 크기의 밀폐공간에 세균을 분사한 후 제습기 제품을 작동시켜 30분 후에 세균감소율을 측정한 것이다.

42 이와 같이 위 실험의 실험대상 및 실험방법은 소비자의 실제 제품 사용환경과는 차이가 있어 비록 피심인이 99.8% 제거 성능을 확인하였다 하더라도 제품의 흡입력과 풍량에 따라 그 결과가 다르므로 실험결과를 모든 제품에 동일하게 적용하기는 어렵고, 실제 제품 사용환경에서도 그 성능이 그대로 발휘된다고 단정하기 어렵다.

43 한편, 일반적으로 소비자가 공기청정 제품을 구매하려는 경우 실제 생활환경에서의 유해물질 제거율, 흡입력, 사용면적 등은 중요한 고려사항이며, 특히 99.8% 등 완벽에 가까운 성능 수치는 해당 상품에 대한 소비자의 인식 및 소비자의 선택에 영향을 미칠 수 있다. 이처럼 광고에 특정 성능을 수치로 기재할 경우 해당 성능이 측정된 실험공간 크기, 실험대상(시료), 실험방법 등 실험환경 및 실험조건은

17) 한국건설생활환경시험연구원에서 작성한 시험성적서(소갑 제4호증)에는 “시료명: CDH-AP1645FW”라고 기재되어 있다. 또한 위 시험성적서 비고란에는 “이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다“라고 기재되어 있다.

해당 성능이 발휘되는 조건이므로 소비자가 알아야 할 중요한 정보에 해당한다. 또한 소비자의 실제 제품 사용환경이 성능을 측정한 실험환경과 차이가 있어 성능이 다르게 나타날 수 있다면 그러한 사실도 소비자에게 알릴 필요가 있다.

44 그러나 피심인은 광고에 기재한 성능 수치가 제한된 실험환경 및 실험조건에서 실시된 실험결과로 실제 제품 사용환경에서는 다르게 나타날 수 있음에도 불구하고, 이 사건 광고에서 해당 성능이 측정된 실험환경 및 실험조건과 실제 제품 사용환경에서는 성능이 다르게 나타날 수 있다는 사실을 소비자에게 알리지 아니하였다.

45 따라서, 피심인의 제2. 가. 2)항 행위는 소비자의 구매 선택에 있어 중요한 사실을 은폐·누락한 것으로서 기만성이 인정된다.

나) 소비자 오인성

46 개별 소비자는 세균 제거 성능을 검증하는 것이 불가능하여 사업자가 제시하는 정보에 의존할 수 밖에 없는데, 피심인은 “공기 중 유해물질을 제거하는 제균기능 쿠쿠 플라즈마 ionizer” 등의 표현을 사용하고, 99.8%라는 구체적인 수치를 들어 광고하면서도 해당 성능이 측정된 실험조건 등에 대해서는 설명을 하지 않았다. 따라서 피심인의 이 사건 광고를 접한 보통의 주의력을 가진 일반적인 소비자는 광고 제품이 실내에서 작동할 경우 광고 수치와 동일한 수준 또는 이에 근접하는 수준으로 성능이 구현될 것이라고 오인하였거나 오인할 우려가 있다.

다) 공정거래저해성

47 공기 청정 제품의 유해물질 제거 성능이 어느 정도인지, 소비자가 그 제품을 구매하는 실제 생활환경에서도 동일한 수준의 성능이 나타나는지에 따라 해당 제품에 대한 소비자의 인식에 큰 차이가 있을 수 있으며, 이에 따라 소비자의 구매선택도 영향을 받을 수 있다.

48 피심인은 실험환경과 시험조건 등을 알리지 않고, 단지 실험에서 확인된 결과수치만을 기재하였는데, 이로 인해 소비자가 제품 성능을 과장되게 평가할 수 있고, 반대로 경쟁자 제품의 성능을 과소평가할 수 있다. 특히, 현재 시판되고 있는 공기청정 제품은 필터식, 습식, 이온식, 복합식 등 유해물질 제거 방식이 다양하고, 이에 따라 제품 성능을 측정하는 방법 및 기준도 크게 다른바 구체적인 조건을 적시하지 않은 성능수치 광고는 소비자가 해당 제품 고유의 성능을 객관적으로 평가하는 것을 어렵게 할 수 있다.

49 이처럼 피심인이 극히 제한적인 조건에서 에어워셔 제품의 99.8% 제거 성능을 확인하였음에도 이에 대한 사실을 은폐·누락한 행위는 소비자의 합리적인 구매선택을 방해하여 공기청정 제품 시장에서의 공정한 경쟁을 저해할 우려가 있다.

4. 처분

가. 시정조치

50 피심인들의 제2. 가. 1) 및 2)항 행위는 이미 종료되었으나, 피심인들이 장래에 동일 또는 유사한 행위를 반복할 우려가 있으므로 향후금지명령을 부과하기로 한다. 또한 이 사건 광고로 인한 오인효과가 완전히 제거되었다고 보기 어렵고, 소비자가 권익 구제를 위한 법적 조치를 취할 수 있도록 할 필요가 있어 법 제7조 및 법 시행령 제8조에 따라 공표명령을 부과하기로 한다.

51 다만, 피심인 쿠쿠홈시스와 피심인 쿠쿠홀딩스는 舊쿠쿠전자의 이 사건 법위반행위에 대한 책임을 부담하므로 각각 공표명령을 이행할 의무가 있으나, 어느 한 피심인(피심인 쿠쿠홈시스 또는 피심인 쿠쿠홀딩스)이 공표명령을 이행할 경우 공표명령의 실효성을 확보할 수 있다는 점 등을 고려하여 어느 한 피심인(피심인 쿠쿠홈시스 또는 피심인 쿠쿠홀딩스)이 공표명령을 이행한 경우 나머지 피심인(피심인 쿠쿠홀딩스 또는 피심인 쿠쿠홈시스)의 공표명령 의무는 소멸한다.

나. 과징금 부과

52 피심인의 제2. 가. 1) 및 2)항 행위는 소비자의 공기청정 제품에 대한 합리적 선택권을 방해하여 공정한 거래를 저해할 우려가 있다고 판단되므로 법 제9조, 법 시행령 제12조, 제15조 및 '표시·광고의 공정화에 관한 법률 위반사업자 등에 대한 과징금부과 세부기준 등에 관한 고시'[18]를 적용하여 피심인에게 과징금을 부과하기로 한다.

1) 산정기준

가) 위반기간

이 사건 각 광고의 법 위반기간은 아래 <표 8> 기재와 같다.

<표 8> 제품별 위반기간

	개시일	종료일
에어워셔(CAH-4011FW)	2012. 10. 8.	2015. 6. 30.
제습기(CDH-RAP1645FW, CDH-APO1645FW)	2015. 1. 3.	2016. 6. 30.

나) 관련매출액 및 부과기준율(부과기준금액)

53 관련매출액은 법 제9조 및 법 시행령 제12조 제1항에 따라 위반기간 동안 판매하거나 매입한 관련 상품 등의 매출액이나 매입액 또는 이에 준하는 금액을 말한다.

54 이에 따른 위 제2. 가. 1)항 행위에 대한 관련매출액은 에어워셔 제품 매출액(부가가치세 제외)으로서 722,456천 원이다. 부과기준율과 관련하여 이 사건 제1광고의 경우 99% 제거 문구가 광고매체에서 중점적으로 기재되어 강조되었다고 보기 어려운 점, 이로 인해 소비자에게 신체·재산상 상당한 피해가 발생하였다고 보기 어려운 점 등을 감안하여 0.2%의 부과기준율을 적용하기로 한다.

18) 2017. 9. 29. 공정거래위원회 고시 제2017-14호로 개정된 것을 말하며, 이하 '과징금 고시'라 한다.

55 위 제2. 가. 2)항 행위에 대한 관련매출액에는 제습기 제품 판매액 외에 렌탈 대여료 등도 포함된다. 다만, 장기간 지속되는 렌탈 계약의 경우 이 사건 광고로 인한 매출 등을 객관적으로 특정하여 산출하는 것이 어려운 점, 제품 사용료와 유지·관리 서비스 제공 비용 및 부품 교체비, 공임 등을 구분하기 어려운 점 등을 감안하여 법 제9조 제1항의 단서 규정에 따라 5억 원을 초과하지 아니하는 범위에서 정액과징금을 부과하기로 한다. 부과기준금액과 관련하여 이 사건 제2광고의 경우 99.8% 제거 문구가 광고내용 중 중점적으로 기재되어 강조되었다고 보기 어려운 점, 이로 인해 소비자에게 재산·신체상 상당한 피해가 발생하였다고 보기 어려운 점, 피심인이 실험조건(30분 이내) 등을 일부 명시한 점 등을 감안하여 5,000천 원을 부과기준금액으로 한다.

다) 산정기준

56 위의 내용을 반영한 산정기준은 아래 <표 9> 기재와 같다.

<표 9> 산 정 기 준

	관련매출액	부과기준율 또는 부과기준금액	산정기준
에어워셔(CAH-4011FW)	722,456천원	0.2%	1,444천 원
제습기(CDH-RAP1645FW, CDH-APO1645FW)		5,000천 원	5,000천 원

2) 1차 조정

57 위 제2. 가. 1)항 행위는 관련매출액을 기준으로 산정하여 과징금 고시 Ⅳ. 2.의 규정에 따른 1차 조정사유에 해당하는 사항이 없으므로 1차 조정 산정금액은 위 제4. 나. 1). 다)의 산정기준과 동일하다.

58 위 제2. 가. 2)항 행위는 관련매출액을 기준으로 산정하지 아니하였으므로 과징금 고시 Ⅳ. 2. 나)의 규정에 따라 위반기간이 1년을 초과한 점을 감안하여 산정기준의 100분의 30에 해당하는 금액을 가산한 6,500천 원을 1차 조정 산정금액으로 한다.

59 위의 내용을 반영한 1차 조정 산정기준은 아래 <표 10> 기재와 같다.

<표 10> 1차 조정 산정기준

	산정기준	가산	1차 조정 산정기준
에어워셔(CAH-4011FW)	1,444천 원	-	1,444천 원
제습기(CDH-RAP1645FW, CDH-APO1645FW)	5,000천 원	30%	6,500천 원

3) 2차 조정

60 피심인들에게 과징금 고시 Ⅳ. 3.의 규정에 따른 2차 조정사유에 해당하는 사항이 없으므로 2차 조정 산정기준은 위 제4. 나. 2)의 산정기준과 동일하다.

4) 부과과징금의 결정

61 피심인들에게 과징금 고시 Ⅳ. 3.에 따른 조정사유가 없으므로 위 제4. 나. 3)의 2차 조정 산정기준에서 1백만 원 미만을 버린 7,000,000원을 부과과징금으로 결정한다.

62 다만, 어느 한 피심인(피심인 쿠쿠홈시스 또는 피심인 쿠쿠홀딩스)이 舊쿠쿠전자의 이 사건 법위반행위에 대하여 계산되어 부과된 과징금 총액을 납부할 경우 나머지 피심인(피심인 쿠쿠홀딩스 또는 피심인 쿠쿠홈시스)의 과징금 납부의무는 소멸한다.

4. 결론

63 피심인들의 이 사건 광고행위는 법 제3조 제1항 제2호에 해당되므로 시정조치에 대하여는 법 제7조, 과징금 부과에 대하여는 법 제9조를 각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2018년 10월 2일

의 장 위 원 박 재 규

위 원 곽 세 붕

위 원 윤 현 주

<별지 1>

공표문안

공정거래위원회로부터 시정명령을 받은 사실의 공표

저희 쿠쿠홈시스 주식회사(또는 쿠쿠홀딩스 주식회사)는 에어워셔(CAH-4011FW) 및 제습기(CDH-RAP1645FW, CDH-APO1645FW) 등 공기청정 제품을 제조·판매하면서 2012년 10월 8일부터 2016년 6월 30일까지 다음과 같은 행위를 함으로써 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았습니다.

- 다 음 -

자신들이 제조·판매하는 공기청정 제품이 공기 중 미세먼지를 99% 이상, 세균 등을 99.8% 이상 제거하는 성능이 있다고 광고하면서, 해당 성능을 측정한 실험환경 및 실험조건 등을 소비자에게 알리지 아니하고, 소비자의 실제 사용환경에서는 성능이 이와 다르게 나타날 수 있다는 정보를 은폐·누락함으로써 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 기만적인 광고행위

2018년 월 일

쿠쿠홈시스 주식회사(또는 쿠쿠홀딩스 주식회사)
대표이사 구○○(또는 대표이사 구○○)

<별지 2>

에어워셔 주요 광고내용(카탈로그)

<2013년도, 2014년도>

<2013년도, 2014년도>

<별지 3>

제습기 제품 주요 광고내용(카탈로그)

<2015년 하반기>

<2015년 하반기>

깨끗한 산소가 나오는 쿠쿠 산소 공기청정 제습기로
혈액순환 / 만성피로 / 수면장애 / 집중력 저하 등 산소부족으로 인한 질병 및 증상에 도움을 줄 수 있습니다!!
쿠쿠 산소킷(스탠드형)으로 더욱 편하게 산소의 효과를 누리실 수 있습니다!!
공기 중에는 다양한 물질이 있어 산소가 발생한다 하더라도 쉽게 섞이기 때문에 쿠쿠 산소킷(스탠드형)을 활용, 20Cm정도 가까이 두고 사용하시면 더욱 효과적으로 산소를 마실 수 있습니다.
산소+공기청정!!
터보제습!!
다중 공기청정 필터
7in1
의류·신발건조
집중건조 호스
플라즈마 ionizer(CP제균)
열교환 시스템
리버스오토스윙
사용자를 배려한 쿠쿠만의 디테일!!
3단계 오염표시 기능 · 자동제습모드 · 만수감지기능 · 자동제상기능
풍량자동조절 · 연속배수기능 · 에너지마이 절전 · 에너지 소비효율 1등급
ON & OFF 오토 컨트롤 (최대 12시간 예약) · 최저 소음 운전
Model
CDH-AP01645FW
CDH-RAP1645FW
CDH-A1645FW / RA1645FW / HA1645FW
CDH-1645FW
CDH-AD1245FW
CDH-D1245FW
CUCKOO 2015